正　本

輕車悠遊股份有限公司　函

地　　址:262 宜蘭縣礁溪鄉公園路 16 號(營運地點)
承 辦 人:鄭玉屏(手機:0975-328-779)
電　　話:03 987 6416
電子信箱:onlycoffee99@gmail.com

260
宜蘭市凱旋里三鄰縣政北路一號

受文者:宜蘭縣政府

發文日期:中華民國 115 年 11 月 11 日
發文字號:115 北輕字第 1151111-2 號
速　　別:普通件
密等及解密條件或保密期限:普通
附　　件:略。

主旨:依本契約第 15 章規定，就湯屋等結構物修繕權責、預售票券、105 年接管處分損害及契約期間與優先定約等爭議事項，請求召開協調委員會依約協調解決；逾 120 日未協調完成者，本公司將依約提付仲裁，請查照。

說明:

一、依據：

（一）本公司與 貴府簽訂之「民間自行規劃參與宜蘭縣礁溪溫泉公園營運移轉（OT）案」投資契約（下稱本契約）第 15.1.2 條、第 15.2.1 條。

（二） 貴府 115 年 11 月 5 日府旅商字第 1150195193 號函（協調委員會成立事宜）。

（三） 貴府 115 年 11 月 6 日府旅商字第 1150190337 號函說明七（訴求請依循本契約第 15 章規定辦理）。

二、協調委員會：

本案協調委員會業依本契約設置在案（第 3 屆委員任期自 112 年 8 月 31 日至 115 年 8 月 30 日）， 貴府現辦理下屆委員選任，本公司推薦委員擬照舊，續由第 3 屆本公司推薦之委員擔任，將

依限函送名單。於新任委員選任完成前，建請暫由第 3 屆協調委員會委員續行辦理協調。

三、請求協調事項：

本公司依本契約第 15.1.2 條規定，請求召開協調委員會，就下列爭議事項依約協調解決：

1、湯屋、木棧道、圍籬等建築物或相關結構物之修繕、重置及報廢權責。

2、預售票券之管理標準及相關履約爭議。本項本公司前於【　】年【　】月【　】日以【　】函請求協調，迄今已逾 120 日。

3、105 年 9 月 1 日接管處分（業經判決撤銷確定）所生損害之填補。本項本公司前於【　】年【　】月【　】日以【　】函請求協調，迄今已逾 120 日。

4、契約期間及優先定約事宜（含 112 年 11 月 30 日第 3 屆協調委員會第 1 次會議結論及 貴府 113 年 2 月 16 日異議之處理）。

四、逾期提付仲裁：

（一）依本契約第 15.1.2 條第 4 項，一方請求召集協調委員會後 120 日內仍無法達成決議，或 60 日仍未能召開協調委員會時，視為協調不成立；依第 15.2.1 條，甲方就協調委員會之決議提出異議或協調不成立時，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。

（二）前開第 2、3 項爭議，自本公司請求協調之日起已逾 120 日，依前開約定已屬協調不成立，本公司將依本契約第 15.2.1 條提付仲裁。

（三）前開第 1、4 項爭議，如自本函送達之日起逾 120 日仍未協調完成，本公司亦將依約提付仲裁。前開事項之協調，不影響本公司依本契約第 15 章所得主張之其他權利。

正本:宜蘭縣政府
副本:輕車悠遊股份有限公司

董事長 王迪立